

Conselheiro Substituto – Auditor Alexandre Manir Figueiredo Sarquis

Tribunal Pleno – **SEÇÃO MUNICIPAL**

Sessão: **2/7/2025**

Cautelares em Procedimentos de Contratação – **Referendo e Julgamento**

M-002 TC-007004.989.25-7

Representante: Marcela Furlan Baggio

Representada: Prefeitura Municipal de Ilhabela

Responsáveis: Alessandro Carvalho Vieira - Secretário Municipal de Desenvolvimento e Inclusão Social; e Antonio Luiz Colucci - Prefeito Municipal

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do edital do Pregão Eletrônico nº 22/2025, instaurado pela Prefeitura Municipal de Ilhabela, objetivando a contratação de empresa especializada visando prestação de serviços de locação de software em nuvem para gestão de recursos.

Advogados (cadastrados no e-TCESP): Marcela Furlan Baggio (OAB/SP 367.979); Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP 109.013); e Vitória Rodrigues Rego (OAB/SP 486.917).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM PARA GESTÃO DE RECURSOS. SERVIÇO DE CONSULTORIA REMOTA. AGLUTINAÇÃO INDEVIDA. MIGRAÇÃO DE DADOS. TREINAMENTO DE USUÁRIOS. PROVA DE CONCEITO. PROCEDÊNCIA. RECOMENDAÇÕES.

Relatório

Tratam os autos de representação formulada por **Marcela Furlan Baggio**, em face do edital do **Pregão Eletrônico nº 022/2025**, instaurado pela **Prefeitura Municipal de Ilhabela**, objetivando a “*contratação de empresa especializada visando prestação de serviços de locação de software em nuvem para gestão de recursos.*”

(i) Suscitou a representante, de início, eventual restrição ao caráter competitivo do certame, decorrente da inclusão do serviço de “*consultoria remota*” (item “E” do Termo de Referência), que além de extrapolar o escopo da contratação (fornecimento de software), impõe aos licitantes a especialização em Administração Pública e a prestação de serviços próprios de consultoria/assessoramento.

Já as ausências de informações relativas (ii) aos dados que deverão ser convertidos e/ou migrados para o novo sistema; e (iii) ao número de servidores que

serão treinados, incluindo os perfis e critérios de divisão citados no item 1 “D”, inviabilizariam a adequada formulação das propostas, além de beneficiar a atual prestadora dos serviços.

(iv) Queixou-se, por fim, da ausência de expressa definição quanto aos critérios de avaliação da Prova de Conceito, que além de subjetiva e capaz de incidir sobre 100% dos requisitos, não estabeleceu prazo hábil para a customização de atividades eventualmente não demonstradas.

A sessão pública de abertura dos envelopes estava marcada para o dia 14/04/2025.

Constatados indícios de falhas na fase preparatória do certame, a exemplo da aventada insuficiência de elementos para a elaboração de propostas idôneas e da ocorrência de aparentes excessos na prova de Conceito, foi determinada a sustação cautelar do procedimento licitatório. Na mesma ocasião, destacou-se a inclusão do serviço de “*consultoria remota*”, que aparentava englobar algumas das atividades arroladas pelo art. 6º, inc. XVIII, da Lei Federal n.º 14.133/2021, consideradas “*serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual*”, inviabilizando, inclusive, a adoção da modalidade licitatória Pregão, consoante expressa vedação do artigo 29, § único, da mesma Lei.

Instaurado o contraditório, o **Município de Ilhabela**, após pedido de dilação de prazo, apresentou os esclarecimentos de interesse, acompanhados de cópia do edital impugnado.

O **Departamento de Instrução Processual Especializada - DIPE**, sob as perspectivas econômico-financeira e de tecnologia da informação, manifestou-se pela procedência da representação.

Diversas não foram as conclusões do **Ministério Público de Contas**, no sentido da procedência da representação, sem prejuízo das recomendações consignadas pelos preopinantes

É o breve relato.

Voto

TC-007004.989.25-7

De início, peço aos Senhores Conselheiros referendo à decisão monocrática que concedeu a liminar pleiteada, publicada no DOE em 14/04/2025.

No mérito, os elementos colhidos durante a instrução conduzem ao reconhecimento da procedência da representação.

(i) Princípio pela injustificada inclusão, no objeto do certame, do serviço denominado “*consultoria remota*”. Conforme bem registrado pelo DIPE, a genérica e abrangente redação emprestada ao item “E” do Termo de Referência¹ induz ao entendimento de que a contratada poderia ser chamada a opinar sobre a legalidade das despesas, editais de chamamento e de planos de trabalho, bem como prestar auxílio na resposta à questionamentos deste E. Tribunal, atividades que, assim como aquelas arroladas nas alíneas “c” e “d” do dispositivo, **não se compatibilizam com o núcleo do objeto licitado, que é a locação de software.**

Aglutinações da espécie, a propósito, têm sido reiteradamente condenadas por esta Corte:

TC-1188/009/09: “Como disseram os órgãos da Casa, a inclusão no objeto do edital, dos serviços de consultoria e assessoria técnica contábil e administrativa, acaba por afastar as empresas que atuam somente na área de fornecimento de sistemas de informática, e também aquelas que somente atuam na área de consultoria e assessoria.

É pacífica a jurisprudência deste Tribunal sobre a matéria, considerando que nesses casos, a competitividade do certame fica sensivelmente prejudicada. (Tribunal Pleno, Sessão de 19/08/2009 – Conselheiro Antonio Roque Citadini)

TC-2762.989.13: “Assim, pela simples leitura dessa descrição, é possível perceber que se trata de serviços inerentes à atividade de consultoria, estranhos, portanto, à locação de softwares e assistência técnica, não guardando qualquer relação com a atualização de programas ou capacitação de usuários, como noticiado na defesa.

Desta feita, é, de fato, indevida a licitação conjunta de locação de softwares com a orientação técnica (...). Tribunal Pleno – Sessão de 27/11/2013 – Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.

¹ E) CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

A contratada tem obrigação de prestar consultoria remota sobre prestação de contas, despesas legais, despesas ilegais, estrutura dos editais de chamamento e dos planos de trabalho, questionamentos do TCE-SP, quando requisitada, dando segurança técnica e jurídica para que a contratante utilize a plataforma eletrônica com eficiência e eficácia, visto que a mesma irá gerar a transparência automatizada, inclusive orientar:

a) quanto ao uso e ao desenvolvimento da estrutura do sistema;

b) os usuários das entidades quanto ao uso do sistema;

c) às técnicas legais na execução e prestação de contas na forma da lei 13019/2014, inclusive, quando for o caso, fazendo citação aos dispositivos legais dessa legislação, bem como suas alterações, evitando assim que os usuários prestem contas de forma equivocada ou irregular;

d) no monitoramento das propostas das entidades, uma a uma, verificando e fazendo apontamentos das incorreções e informando as unidades gestoras da prefeitura para a devida correção;

e) AUDESP V Auditoria Eletrônica TCE-SP

TC-1717.989.13: *“Da mesma forma, a imposição da prestação de assessoramento por meio de estudos, pareceres e artigos ultrapassa em muito a mera “orientação técnica” afeta à utilização e atualização dos sistemas contratados. Configurada, assim, indevida aglutinação de objetos a ser eliminada da especificação. (Sessão Plenária de 04/09/13 – Cons. Edgard Camargo Rodrigues).*

Com efeito, o licenciamento de uso de software só admite a contratação conjunta de serviços de consultoria se estes estiverem intimamente ligados ao software fornecido, o que não restou demonstrado. **Serviços de consultoria administrativa ou jurídica, como parece ser o caso, além de não usuais entre os fornecedores da área de TI,** podem ser considerados *“serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual”* (art. 6º, inc. XVIII), inviabilizando, inclusive, a adoção da modalidade licitatória Pregão, consoante antecipado por ocasião da ordem cautelar de sustação do certame.

Diante desse quadro, caberá à Prefeitura Municipal excluir o item “E” do Termo de Referência (Anexo I.A) ou adequar a descrição dos serviços correspondentes, de modo a demonstrar que estes não extrapolam as atividades inerentes ao fornecimento da solução pretendida.

(ii) A análise empreendida pelo Departamento Especializado também identificou uma séria de falhas na disciplina relativa à migração de dados, que vão desde a existência de incongruências no prazo de implantação do sistema à ausência de informações necessárias à adequada e isonômica formulação de propostas. Em se tratando de aspectos de cunho eminentemente técnico, adoto como razões de decidir a abordagem efetuada pelo DIPE, cujo excerto de interesse abaixo reproduzo, como forma de preservar seu fiel conteúdo:

O texto acima [item “B” do Anexo I.A] apresenta possível incongruência no prazo de implantação do sistema, em relação ao disposto no subitem 14.2º do edital e nas “Condições de Fornecimento”º do ANEXO I. Desse modo, não é possível saber se a implantação deverá ocorrer no prazo de 10 ou de 30 dias ou a que se refere o primeiro prazo.

Além disso, a utilização da expressão “se houver” torna dúbia a redação relativa ao serviço de implantação, pois não se sabe se existem dados a serem migrados ou não.

Esses dois problemas certamente precisam ser corrigidos ou esclarecidos no edital.

Por outro lado, a alínea “a” do item “B” dá a entender que os dados a serem migrados ou a serem inseridos no novo sistema se referem basicamente aos cadastros de usuários, perfis, entidades e gestores, parecendo ser um conjunto limitado de informações, o que facilitaria o processo de inserção.

Não obstante, se confirmado que a Representada já dispõe de sistema semelhante e que seus dados serão migrados para o novo, em caso de substituição do fornecedor, abrem-se duas hipóteses.

Na primeira, priorizada na jurisprudência deste E. Tribunal, a Representada deve informar no edital que fornecerá à futura contratada informações técnicas sobre a estrutura do banco de dados (MER⁷) e o respectivo dicionário de dados, pertencentes ao sistema atualmente em uso.

O fornecimento de tais informações técnicas torna a realização do serviço de migração de dados mais célere e seguro, propiciando maior isonomia entre os possíveis interessados, especialmente em relação ao atual fornecedor. Isso porque, este nem sequer precisará realizar os serviços inerentes à implantação, o que reduz o custo de sua proposta.

Porém, se a Representada não possuir essas informações e nem for capaz de obtê-las do atual fornecedor, restará a adoção da segunda hipótese. Nesta, o edital deverá informar explicitamente que a contratada deverá realizar o procedimento conhecido como “engenharia reversa”. Esse procedimento exige que a contratada identifique, por seus próprios meios, como os dados estão armazenados no sistema atual. A partir dessa identificação, cria-se um modelo “de/para”, em que todos os dados existentes são mapeados para a estrutura do banco de dados do novo sistema.

Além disso, o edital deve indicar o nome do atual prestador do serviço e do sistema gerenciador de banco de dados em uso, a forma como os dados serão fornecidos e qualquer outra informação que possa auxiliar o trabalho da contratada.

Ademais, a Representada deve avaliar, objetivamente, se 30 dias (ou 10 dias) são suficientes para a realização desse procedimento.

Outra informação a ser fornecida no edital é sobre o volume de dados atualmente existente. Embora tal informação seja irrelevante para efeito do serviço em comento, ela é importante para a avaliação do custo de armazenamento relativo à hospedagem do sistema.

Por outro lado, se a Representada ainda não dispõe do sistema almejado ou se as informações a serem inseridas no novo sistema estão dispersas em arquivos, planilhas e outras fontes de informação, tal situação deve ser fielmente reportada no edital.

Portanto, considera-se a crítica procedente, devendo a Representada aperfeiçoar as informações relativas à implantação do sistema, o que inclui a migração de dados, nos termos mencionados nesta manifestação.

(iii) São igualmente procedentes as críticas que recaíram sobre o treinamento de usuários. Conforme bem registrou o órgão técnico da Casa, apenas a informação da carga horária não é suficiente para que os interessados formulem suas propostas, ainda mais quando a descrição do serviço afirma que o treinamento será “[...] dividido conforme o perfil de usuário”. Com efeito, o dimensionamento do esforço necessário para a etapa de treinamento depende da quantidade de usuários a serem treinados, do respectivo perfil, da disponibilidade destes e do local que abrigará o treinamento. Ademais, no caso deste edital, vale destacar que o sistema será utilizado em 4 secretarias diferentes, sendo improvável que o treinamento dos servidores dessas secretarias ocorrerá em sessão única.

Ainda nesse ponto, há que se registrar a existência de incongruências no edital: a primeira se refere à carga horária do treinamento, entre o que consta do item “D” do Anexo I.A (12 horas) e o que consta no início do referido anexo e, também, no Anexo I (16 horas), o que precisa ser saneado; a segunda, se refere à modalidade do treinamento: in loco ou online. Como se sabe, essas modalidades possuem custos diferentes, não sendo possível decidir, a posteriori, qual será utilizada, pois isso impacta na formulação de propostas.

Deverá a Representada, portanto, eliminar as incongruências informadas, bem como fornecer a quantidade de servidores a serem treinados, por secretaria e perfil, bem como o tamanho máximo de cada turma.

(iv) Comporta ampla retificação, ainda, a disciplina relativa à Prova de Conceito (PoC), de modo a amoldá-la à jurisprudência deste Tribunal. Sobre o tema, acolho novamente a íntegra da manifestação do órgão técnico, “*in verbis*”:

“As justificativas apresentadas não condizem com as informações dispostas no edital. A prova de conceito está disciplinada no item 8.3 do edital, assim como no item “K” do Anexo I.A. Em ambos os casos, não houve a apresentação de um roteiro de demonstração a ser seguido durante a realização da PoC, qualquer que seja o licitante convocado para realizá-la, conforme reza a jurisprudência deste E. Tribunal. Confira-se:”

Será exigido [sic] na Prova de Conceito do sistema exigido as seguintes demonstrações:

*a - Acessar o sistema através de um browser (Chrome, Edge, Safari, ou outro de mercado).
b - Acesso em nuvem, remotamente, com disponibilidade de operação em todo o território brasileiro.*

c - Na interface do sistema, criar ao menos 3 contas de usuários com níveis diferentes.

d - Após cadastro dos usuários, acessar as contas através de usuário e senha.

e - Logado no sistema, o usuário deverá ser capaz de acessar aleatoriamente cada umas das funcionalidades 01 a 37, previstas no tópico: A) FUNCIONALIDADES TÉCNICAS PARA O SISTEMA EM AMBIENTE WEB, deste termo de referência. (grifou-se)

Conforme o texto acima, o licitante convocado deverá ser capaz de executar qualquer uma das funcionalidades do sistema, aleatoriamente. Desse modo, ele poderá ser instado a demonstrar uma, algumas ou todas as funcionalidades, sem que o edital dê qualquer garantia de que haverá tratamento isonômico entre os participantes da disputa. Além disso, não foram fixados critérios objetivos para a avaliação da demonstração.

Nos termos da jurisprudência⁸ pacífica deste E. Tribunal, o edital deve conter um roteiro de demonstração. Neste roteiro devem ser indicadas as especificações técnicas (funcionais e não funcionais) que deverão ser apresentadas durante o procedimento. A escolha de tais especificações, dentre as indicadas no termo de referência, deve limitar-se àquelas necessárias e suficientes para demonstrar que o produto ofertado está apto a atender às necessidades da Administração. A demonstração de um conjunto limitado de especificações técnicas não dispensa a contratada de oferecer um produto que atenda integralmente às disposições do termo de referência, o que será comprovado até o momento da implantação do software ofertado. Não devem ser fixados percentuais de atendimento, de forma aleatória, quaisquer que sejam eles.

Portanto, considera-se a crítica procedente, devendo a Representada conformar as regras da PoC à jurisprudência deste E. Tribunal”.

Por fim, na hipótese da eventual republicação do instrumento convocatório, deve a Municipalidade atentar-se a dois outros registros feitos durante a etapa de instrução:

[...] o edital faz menção à necessidade de atendimento à legislação relacionada à área da saúdeⁱ, bem como apresenta uma justificativaⁱⁱ referente a essa área, mas o termo de referência (TR) não prevê a implantação do sistema para a Secretaria Municipal correspondente. Esse documento prevê apenas o atendimento às Secretarias Municipais de Desenvolvimento e Inclusão Social; de Meio Ambiente; de Educação; e de Cultura.

Registra-se, ainda, que o objeto da contratação envolve o licenciamento de uso de software combinado com os serviços necessários à sua hospedagem e processamento, sem permitir, explicitamente, a subcontratação destes últimos. Tal omissão afronta a jurisprudênciaⁱⁱⁱ pacífica deste E. Tribunal, combinada com o disposto no artigo 122, caput^{iv}, da Lei nº 14.133/2021.

Desse modo, recomenda-se que a Representada reavalie o edital, em função de tais registros, antes de dar sequência ao certame.

Tais aspectos, todavia, devem ser alçados ao campo das recomendações, por não terem sido objeto de contraditório.

Ante o exposto, acompanho as conclusões do DIPE e MPC e voto pela **procedência** da representação, determinando à **Prefeitura Municipal de Ilhabela** que, caso queira prosseguir com o certame: **(i)** exclua o item “E” do Termo de Referência (Anexo I.A) ou adeque a descrição dos serviços correspondentes, de modo a demonstrar que estes não extrapolam as atividades inerentes ao fornecimento da solução pretendida; **(ii)** aperfeiçoe as informações relativas à implantação do sistema, o que inclui a migração de dados; **(iii)** elimine as incongruências e forneça informações relativas ao treinamento de servidores; e **(iv)** promova uma ampla reformulação disciplina relativa à Prova de Conceito, nos termos consignados no corpo desta decisão.

Outrossim, recomendo que reavalie as demais prescrições do texto convocatório, incluindo aquelas que foram objeto de **recomendações** pela instrução, a fim de verificar sua consonância com as normas de regência, jurisprudência e Súmulas desta Corte, com a consequente publicação do novo texto e reabertura do prazo legal, à luz do que preconiza o art. 55, § 1º, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Acolhido o entendimento pelo Plenário deste e. Tribunal, devem ser intimados Representante e Representada, na forma regimental.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

É como voto.

ⁱ LEI DOS CONVÊNIOS: Atender a lei dos Convênios – art. 116 da Lei Federal 8666/1993, bem como a legislação municipal para os Convênios com entidades da Área da Saúde; (pág. 38 do edital) 6) Atender a lei dos Convênios – art. 184 da Lei Federal 11.433/2021, bem como a legislação municipal para os Convênios com entidades da Área da Saúde; (pág. 57 do edital)

ⁱⁱ A disponibilidade de um Sistema de Prestação de Contas não apenas atende às exigências legais, mas também oferece inúmeros benefícios ao Órgão Gestor. Inicialmente, possibilita uma gestão mais eficiente e transparente das parcerias municipais com o Terceiro Setor, permitindo um acompanhamento preciso dos Termos de Fomento, Termos de Colaboração, Acordos de Cooperação, Convênios e Contratos de Gestão na área da Saúde. (pág. 42 do edital – grifou-se)

ⁱⁱⁱ Conforme decisão proferidas nos processos TC-019858.989.24-7, TC-019875.989.24-6, TC-020042.989.24-4 e TC020713.989.24-2

^{iv} Art. 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração